

वदियुत_नयिमन_आयोग_ऐन_२०७४

English title: Electricity Regulatory Commission Act, 2017

वदियुत नयिमन आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशति मिति । २०७४ । ०५ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १३ । वदियुत नयिमन आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: वदियुत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नयिमति, व्यवस्थिति तथा पारदर्शी बनाई वदियुतको माग र आपूर्तमा सन्तुलन कायम राख्न, वदियुत महसुल नयिमन गर्न, वदियुत उपभोक्ताको हक र हति संरक्षण गर्न, वदियुतको बजारलाई प्रतस्पर्धात्मक बनाउन तथा वदियुत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन वदियुत नयिमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परचिछेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वदियुत नयिमन आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) "अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले वदियुतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न प्रचलति कानून बमोजिम अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ । (ग) "आयोग" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको वदियुत नयिमन आयोग समझनु पर्छ । (घ) "उपभोक्ता" भन्नाले वदियुत उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था समझनु पर्छ । (ङ) "तोकएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (च) "मन्त्रालय" भन्नाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सँचिाइ मन्त्रालय समझनु पर्छ । (छ) "महसुल" भन्नाले वदियुत सेवा उपभोग गरे बापत उपभोक्ताले वितरण अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने वदियुत मूल्य, महसुल, शुल्क तथा अन्य दस्तुर समझनु पर्छ । (ज) "वदियुत" भन्नाले पानी, खनजि तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने वदियुत समझनु पर्छ । (झ) "सचिव" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम आयोगको सचिवको रूपमा काम गर्ने कर्मचारी समझनु पर्छ । (ञ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । परचिछेद-२ । आयोगको स्थापना तथा गठन । ३. आयोगको स्थापना: (१) वदियुत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नयिमन गर्ने नयिमनकारी निकायको रूपमा वदियुत नयिमन आयोगको स्थापना गरिएको छ । (२) आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपालका अन्य स्थानमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. आयोग स्वशासति र सङ्गठित संस्था हुने: (१) आयोग अवचिछिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) आयोगको काम कारबाहीको नमितित यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) आयोगले व्यक्तिसिरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (४) आयोगले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र आयोग उपर पनसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(५) आयोगले व्यक्तिसिरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकारको प्रयोग र दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ । ५. आयोगको गठन: (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ: - । (क) नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कति वशिष्टि श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणजिय, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ्ग वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासलि गरी त्यस्तो वषिय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमिध्ये नेपाल सरकारले नयिक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) अर्थशास्त्र, वाणजिय, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ्ग वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासलि गरी त्यस्तो वषिय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमिध्ये नेपाल सरकारले नयिक्त गरेका चार जना व्यक्तिहरू - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य नयिक्त गरिदा कम्तीमा एक जना महिला सहति समानुपातिक समावेशी सदिधान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । (३) अध्यक्ष र सदस्यको नयिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । ६. अयोग्यता: दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नयिक्त हुन वा बहाल रहनको लागि योग्य हुने छैन: - । (क) गैरनेपाली नागरिक, । (ख) वदिशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमत लिएको, । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) प्रचलति कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ङ) आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य वदियुत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, शेयर धनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा तीन वर्षको अवधि व्यतति भई नसकेको । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "शेयर धनी" भन्नाले सम्बन्धित कम्पनीको कम्तीमा एक प्रतशित

शेयरमा स्वामित्व रहेको व्यक्तिसम्मझनु पर्छ । (च) वदियुत उत्पादन, प्रसारण, वतिरण वा व्यापार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मतिलि तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको । (छ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको सङ्गठित संस्था वा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको बहालवाला कर्मचारी । (ज) साहुको ऋण तर्नि नसकी दामासाहीमा परेको । (झ) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको । ७. अध्यक्ष तथा सदस्यको नयुक्ति: (१) नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको समतिको सफारिसमा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नयुक्ति गर्नेछ:- । (क) सचवि, मन्त्रालय - संयोजक ।

(ख) मन्त्रालयले मनोनित गरेको वदियुत वजिज एक जना - सदस्य । (ग) मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य-सचवि । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिलि अध्यक्ष तथा सदस्य नयुक्ति गर्न उम्मेदवार सफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि इच्छुक उम्मेदवारलाई आवेदन सहतिको व्यक्तितगत वविरण पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समतिलि उपदफा (२) बमोजमि आवेदन गर्ने उम्मेदवार मध्येबाट उपयुक्त ठहरएका व्यक्तिको नाम आवेदन गर्ने म्याद समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सफारिस गर्दा सदस्यको हकमा दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजमिका अलगअलग वषियका व्यक्तिको नाम सफारिस गर्नु पर्नेछ । तर अलगअलग वषियका पर्याप्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा एउटै वषियका एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाईसमेत सफारिस गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको समतिको बैठकको अध्यक्षता त्यस्तो समतिको संयोजकले गर्नेछ र संयोजक तथा एक जना सदस्य उपस्थति भएमा समतिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको समतिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दिनेछ । (६) अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि उम्मेदवार सफारिस गर्ने सम्बन्धी आधार, प्रक्रिया र बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसो समति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमिको समतिको संयोजक तथा सदस्यको बैठक भत्ता अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजमि हुनेछ । ८. पदावधि: अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नजि पुनः एक पदावधिको लागि नयुक्त हुन सक्नेछ । ९. पदबाट हटाउन सक्ने: (१) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजमि नजि अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजमि नजिले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो वषियमा छानबनि गर्न एक छानबनि समति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समतिलि आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबनि गरी आफ्नो रायसहतिको प्रतविदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समतिलि उपदफा (२) बमोजमि छानबनि गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासबि मौका दिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समतिलि अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ । (५) यस दफा बमोजमि छानबनिको कारवाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबनिको वषियमा टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न पाउने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समतिको अध्यक्ष वा सदस्यको पारशिरमकि तथा अन्य सुवधि नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । १०. पद रक्ति भएको माननि: देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रक्ति भएको मानिनेछ:- ।

(क) नजिले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (ख) नजिमा दफा ५ बमोजमिको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, । (ग) दफा ८ बमोजमि नजिको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) दफा ९ बमोजमि नजिलाई नेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा, । (ङ) नजिको मृत्यु भएमा । ११. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक महनिमा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले र अध्यक्षको पद रक्ति भएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्यले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । तर कम्तीमा दुई जना सदस्यले आयोगको बैठक बोलाउन लखिति रूपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले सात दिनभित्र आयोगको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने वषियसहतिको सूची सचविले सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा उपस्थितिमध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वरिष्ठ सदस्य" भन्नाले नयुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्य सम्झनु पर्छ । (५) आयोगको बैठकमा तीन जना सदस्य उपस्थति भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दिनेछ । (७) आयोगले बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित वषियको वषिषज्जलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) आयोगले नरिणय अभलिख गर्ने प्रयोजनका लागि छिट्टै पुस्तिकाको व्यवस्था गरी प्रत्येक नरिणय त्यस्तो पुस्तिकामा अभलिख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकमा उपस्थति सम्पूरण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (९) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोग आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । १२. प्रावधिकि व्यवस्थापन गर्ने: वदियुतको उत्पादन, प्रसारण, वतिरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न आयोगले प्रावधिकि व्यवस्थापनको लागि देहायका कार्यहरू गर्नेछ:- । (क) वदियुत सेवा सम्बन्धी ग्रडि संहिता र वतिरण संहिता बनाई कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमन गर्ने । (ख) वदियुत सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा

कार्यवधिनिर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने । (ग) राष्ट्रिय वदियुत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने । (घ) वदियुत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने । (ङ) वदियुत सेवा बन्द गर्न सक्ने अवस्था, त्यसको आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने । (च) वदियुत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत वस्तितर कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने । १३. महसुल निर्धारण गर्ने तथा वदियुत खरदि बकिरीको नयिमन गर्ने: (१) आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने तथा वदियुत खरदि बकिरीको नयिमन गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजमिको कार्य गर्नेछ:- ।

(क) सञ्चालन खर्च, हरासकट्टी दर, सावाँ व्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, वदियुत संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनस्थापना तथा शेयर लगानी बापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतफिल लगायत वदियुत खरदि समझौता समेतलाई वचार गरी वदियुत महसुल दर निर्धारणका शर्त तथा आधार निर्धारण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्ने । (ख) वदियुत खरदि बकिरीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वतिरण अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तर उत्पादन अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तर वा व्यापार अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तर वा प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सङ्गठित संस्थाबीच हुने वदियुत खरदि बकिरी दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने । (ग) उत्पादित वदियुत खरदि बकिरी गर्न अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरिहूबीच वदियुत खरदि समझौता गर्न सहमतदिनि । (घ) वदियुत मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने । (ङ) प्रसारण तथा वतिरण दस्तुर (वहलिङि चार्ज) निर्धारण गर्ने । (च) वशिष परस्थितिमा वदियुत सेवासँग सम्बन्धित वषियमा नश्चिति समयको लागि वदियुत महसुलमा अतरिकित महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि महसुल निर्धारण सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मतिलि साठी दनिभतिर गरसिकनु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि महसुल निर्धारण गरेपछि राष्ट्रिय स्तरको पत्रकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि महसुल निर्धारण भएको मतिलि एक वर्षभतिर पुनः वदियुत महसुल निर्धारण गरनि छैन । १४. प्रतसिपर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हति संरक्षण गर्ने: आयोगले वदियुत बजारमा प्रतसिपर्धा कायम गर्न तथा उपभोक्ताको हति संरक्षण गर्न देहायका कार्य गर्नेछ:- । (क) उपभोक्ताको हति संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने । (ख) वदियुत खरदि बकिरीको दरमा प्रतसिपर्धाको वातावरण कायम गराउने । (ग) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरिहूबीच वदियुत महसुल दरमा प्रतसिपर्धा गराउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने । (घ) वदियुत महसुल दरमा एकाधिकार (सणिङिकेट) हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने । (ङ) वदियुतको थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरदि बकिरी प्रक्रिया निर्धारण गर्ने । (च) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरिहू आपसमा गाभनि (मर्जर), आपसमा मलिन्, एकलै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसँग मलिन् त्यस्तो व्यक्तरिहेको कम्पनीको पचास प्रतशित वा त्यसभन्दा बढी शेयर खरदि गर्न, संरचनाको खरदि बकिरी (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्त (एक्वजिसिन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने । (छ) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरिहू आपसमा गाभनि, संरचनाको खरदि बकिरी (सेल अफ प्लान्ट) तथा प्राप्त (एक्वजिसिन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमतदिनि ।

(ज) वदियुतको व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोक्ने तथा त्यसको नयिमति रूपमा अनुगमन गर्ने । (झ) प्रसारण लाइनमा बहरिहेको वदियुतको गुणस्तर कायम गराउन समय समयमा जाँच परीक्षण गर्ने वा गराउने । (ञ) वदियुतीय प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने । १५. सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने: आयोगले अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरको सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धिगरी संस्थागत सुशासन कायम गराउन देहाय बमोजमिको कार्य गर्नेछ:- । (क) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको स्तर तथा आधार निर्धारण गर्ने । (ख) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरको काम कारबाहीलाई मर्यादित बनाउन आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने । (ग) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरलाई वदियुतको बजार प्रवर्द्धन, वस्तितर तथा वविधीकरण गर्न उत्प्रेरति गर्ने । (घ) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरको आन्तरिक नयिन्त्रण, लेखा प्रणाली, लेखापरीक्षण वधिमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड बनाई लागू गर्ने । (ङ) अनुमतपित्र प्राप्त सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिको पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारीले त्यस्तो संस्थालाई जानकारी गराउनु पर्ने वषिय निर्धारण गरी त्यसलाई पालना गर्न लगाउने । (च) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरको लेखा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार आकस्मिक जाँच गर्ने । (छ) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरको काम कारबाहीमा सुशासन कायम गराउन आवश्यक निर्देशन दनि तथा मापदण्ड जारी गर्ने । १६. नीतगित सुझाव दनि तथा सफारसि गर्ने: वदियुतको उत्पादन, प्रसारण, वतिरण वा व्यापार सम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नु पर्ने नीतगित सुधारका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दनिछ । १७. जाँचबुझ तथा नरीक्षण गर्ने: (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरलि यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, नयियिम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानून वा अनुमतपित्र प्रदान गर्दा निर्धारण गरएका शर्त बमोजमि कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा नरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ तथा नरीक्षण गर्दा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तरसँग लेखा, अभिलेख, वविरण आदि भाग गर्न वा स्थलगत रूपमा जाँचबुझ तथा नरीक्षण गर्न सक्निछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि जाँचबुझ तथा नरीक्षण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यसको प्रतविदन तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतविदनको

आधारमा आयोगले सम्बन्धित अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिएको आदेश तथा निर्देशन अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना नगरेमा आयोगले त्यस्तो अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमि जरिवाना गर्न सक्नेछ । १८. विवाद समाधान गर्ने: (१) देहायको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ:- । (क) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले विवाद उत्पन्न विद्युत सम्बन्धी विवाद, ।

(ख) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै नरिणयमा चर्चित नबुझ्नेको वा नजिले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यस बापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषय । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवाद वा विषयका सम्बन्धमा अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई उपभोक्ताले आयोग समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ र त्यस्तो उजुरी परेमा आयोगले नबढे दनिभित्रै सुनुवाई गरी नरिणय गर्नु पर्नेछ । (३) आयोग समक्ष परेको उजुरीको कारबाही र कनिरा गर्दा आयोगलाई प्रचलित कानून बमोजमि अदालतलाई भए सरह देहाय बमोजमिको कार्य गर्ने अधिकार हुनेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थिति गराई बयान वा जानकारी लनि, । (ख) साक्षी बुझ्ने, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखित कागजात पेश गर्न आदेश दनि, । (घ) स्थलगत नरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेश गर्न आदेश दनि । (४) उपदफा (२) बमोजमि आयोगले गरेको नरिणयमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिणय भएको मतिले पैतीस दनिभित्रै उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी विषयमा अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले विवाद भएको समझौतामा विवाद समाधानको छुट्टै व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विवादको समाधान सोही समझौता बमोजमि हुनेछ । १९. जरिवाना गर्न सक्ने: (१) आयोगले दफा १७ को उपदफा (३) वा दफा १७ बमोजमिको आदेश वा निर्देशन, दफा १८ को उपदफा (२) बमोजमिको नरिणय वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमिको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदई विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जरिवाना गरिएको रकम नेपाल सरकारको सञ्चालित कोषमा दाखिला गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको जरिवाना बापत बुझाएको रकम महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिको खर्च वा लगानीको रूपमा समावेश गर्न पाइने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले गरेको जरिवाना उपर चर्चित नबुझ्ने अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो जरिवाना भएको मतिले पैतीस दनिभित्रै उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २०. सेवा शुल्क लनि सक्ने: आयोगले देहायका विषयमा अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई टोकफि बमोजमि सेवा शुल्क लनि सक्नेछ:- । (क) ग्रडि र वितरण संहिता स्वीकृत गर्दा, । (ख) विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा, । (ग) विद्युत खरिद समझौतामा सहमति दिँदा, । (घ) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (वहिलिङि चार्ज) लगायतका अन्य महसुल वा दस्तुर निर्धारण गर्दा, । (ङ) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले आपसमा गाभनि, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्त (एक्विजिसिन्) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्ने सहमति दिँदा, । (च) दफा १८ बमोजमि विवाद समाधान गर्दा, । तर गार्हस्थ उपभोक्ताले उजुरी दिँदा कुनै शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन । (छ) आयोगले तोकेको अन्य विषयमा ।

२१. सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने: (१) आयोगले दफा १३ बमोजमि महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व टोकफि बमोजमि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा समेत आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि गरेको सार्वजनिक सुनुवाईको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । २२. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै व्यक्तिलाई संस्थाले आयोगको नरिणय पुनरावलोकन हुनुपर्ने ठानेमा त्यस्तो नरिणयको जानकारी भएको मतिले पन्ध्र दनिभित्रै पुनरावलोकनको लागि आवश्यक कागजातसहित आयोगमा नविदन दनि सक्नेछ । तर आयोगले दफा १९ बमोजमि जरिवाना गर्ने गरी गरेको नरिणयको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा आयोगले पन्ध्र दनिभित्रै सावकिको नरिणय कायम राख्ने वा संशोधन गर्ने नरिणय गरिनु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजमि सावकिको नरिणय संशोधन गर्ने नरिणय गरेमा सावकिको नरिणय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दनिछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले गलत कागजात पेश गरेको वा कुनै कागजात लुकाएको जानकारी कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएमा वा थप कागजात प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुनः नरिणय गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । अध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सुविधा । २३. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) आयोगको काम कारबाहीमा नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दनि, । (ग) आयोगको बैठकलाई व्यवस्थित गर्ने, । (घ) टोकफि बमोजमिको अन्य कार्य गर्ने । २४. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (१क) अध्यक्षको पद रक्ति भएमा वा प्रचलित कानून बमोजमि नलिम्बन भएमा वा सात दनिभन्दा बढी बढिमा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएको कारण आयोगमा उपस्थिति नहुने अवस्था भएमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कायम मुकायम अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । (२) सदस्यले आयोग र आयोगको अध्यक्षले तोके बमोजमिका काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना र प्रयोग गर्नेछ । २५.

अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा, शर्त तथा सुविधा: (१) अध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजमिको व्यवस्था नभएसम्म अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ ।

(४) अध्यक्ष वा सदस्यले आयोगमा कार्यरत रहँदा कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै नरिणय गरेको भएमा नजि आयोगबाट सेवा नवृत्त भएको मतिले एक वर्षसम्म त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग कुनै पनिरूपमा संलग्न हुन पाउने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "संलग्न" भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सञ्चालक, कर्मचारी, विशेषज्ञ वा परामर्शदाताको रूपमा स्थायी, अस्थायी, करार तथा सम्झौतामा कार्य गर्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । २६. शपथ लनु पर्ने: आफ्नो कार्यभार सम्हालनुअघि अध्यक्षले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयको मन्त्री समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूचीको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । तर अध्यक्ष नलिम्बनमा रहेको र कुनै सदस्य बहाल नभएको अवस्थामा सदस्य नयुक्त भएमा त्यस्तो सदस्यले मन्त्रालयको मन्त्री समक्ष शपथ लनु पर्नेछ । २७. जानकारी गराउनु पर्ने: (१) अध्यक्ष तथा सदस्यले आफू नयुक्त भएको तीस दिनभित्र देहायको विषयको लेखित जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ:- । (क) आफू अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नयुक्त हुनुभन्दा अगाडि संलग्न रहेको पेशा, रोजगारी वा व्यवसाय र त्यसको कार्यालयको विवरण, । (ख) आफू वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरधनी भए वा नभएको र शेयरधनी भए लिएको शेयर सङ्ख्याको विवरण तथा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग कुनै कसिमिको वित्तीय स्वार्थ रहे वा नरहेको, । (ग) आफू वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य पछिल्लो तीन वर्षभित्र कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सञ्चालक, पदाधिकारी, सल्लाहकार, कर्मचारी वा लेखा परीक्षक भए वा नभएको, । (घ) आयोगलाई यस दफा बमोजमि जानकारी गराउँदाका बखत कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग नजिको स्वार्थ देखिने कुनै सम्भावित अवस्था भए त्यसको विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजमि जानकारी गराएको विषयको एक प्रतिविवरण आयोगले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले त्यसको अभिलेख राख्नेछ । २८. नियमनकारी अवसर (रेगुलेटरी अपरच्युनटी) को दुरुपयोग नहुने: (१) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारी, लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, प्रतिनिधि वा आयोगसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनिरूपमा आफ्नो पदीय हैसियतमा वा आयोगको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्दा नजिको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना कानून बमोजमि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा त्यसको स्रोत खोल्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा नजिको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना नजि वा नजिको परिवारको कुनै सदस्यको लाभ, सुविधा, सहूलियत वा फाइदाका लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारी, लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, प्रतिनिधि वा आयोगसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनिरूपमा आफ्नो पदीय हैसियतमा वा आयोगको तर्फबाट कुनै काम गर्दा आफू आफ्नो परिवार वा अरू कसैलाई कुनै कसिमिको लाभ, सुविधा, सहूलियत वा फाइदा लनि दिने हुँदैन । (४) कसैले उपदफा (१), (२) वा (३) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा नजिले पदीय दायित्व अनुरूप काम नगरेको मानी प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । २९. स्वार्थ बाझिएमा नरिणय गर्नमा बन्देज: (१) अध्यक्ष, सदस्य वा नजिको परिवारको कुनै सदस्यको वित्तीय स्वार्थ, नजि स्वार्थ वा व्यावसायिक स्वार्थ भएको कुनै पनिरूपमा आयोगको बैठकमा छलफल हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले बैठक शुरू हुनुभन्दा अगावै त्यस्तो स्वार्थ बाझिने सक्ने कुराको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विषयमा छलफल हुने आयोगको बैठकमा त्यस्तो सदस्यले भाग लिन छैन । (३) उपदफा (१) वा (२) को प्रतिकूल कुनै नरिणय भएमा सो नरिणय त्यस्तो स्वार्थ रहेको व्यक्तिको हकमा लागू हुने छैन । ३०. पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्ने: (१) अध्यक्ष, सदस्य वा आयोगका कर्मचारी वा सल्लाहकारले आफ्नो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा पदबाट अवकाश भएपछि तोकिए बमोजमिको पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेछ । (२) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारी वा सल्लाहकारले आयोगमा त्यस्तो हैसियतले कार्य सम्पादन गर्दा सदैव आयोगको हतिलाई सर्वोपरी राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । आयोगका कर्मचारी । ३१. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि आयोगमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) आयोगले विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजमि कर्मचारी नयुक्ति गर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक विशेषज्ञ कर्मचारी करारमा नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा कर्मचारी नयुक्ति नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कुनै कर्मचारीलाई आयोगमा काम गर्नका लागि अवधितोकी काजमा खटाउन सक्नेछ । ३२. आयोगको सचिव: आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । ३२क. आयोगको सचिवलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने: आयोगको अध्यक्ष तथा सबै सदस्यको पद तीन महिनाभन्दा बढी अवधि रक्ति हुने अवस्था भएमा मन्त्रालयले आयोगको सचिवलाई बढीमा छ महिनाका लागि आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी जिम्मेवारी तोक्न

सक्नेछ । परचिछेद-६ । कोष तथा लेखा परीक्षण । ३३. कोष: (१) आयोगको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र त्यस्तो कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) वदिशी सरकार, व्यक्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, ।

(घ) वदियुत वतिरण अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको वदियुत बकिरीबाट भएको वार्षिक कुल आयको एक प्रतशितमा नबढाई आयोगले तोके बमोजमि प्राप्त रकम, । (ङ) वदियुत व्यापार गर्न अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले वदियुत व्यापारबाट गरेको वार्षिक कुल आयको एक प्रतशितमा नबढाई आयोगले तोके बमोजमि प्राप्त रकम, । (च) राष्ट्रिय ग्रडि प्रयोग गरी वदियुत नकिसी गर्ने अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वृहलीङ्ग दस्तुरको एक प्रतशितमा नबढाई आयोगले तोके बमोजमि प्राप्त रकम, । (छ) दफा २० बमोजमि प्राप्त सेवा शुल्क, । (ज) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नुअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिले पुर्यानेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त 'क' श्रेणीको कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ । (४) आयोगको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ । (५) कोषमा भएको रकमबाट आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि निपुण भएमा सोको लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ । (६) कोषमा तोकिए बमोजमिभन्दा बढी रकम जम्मा भएमा आयोगले त्यस्तो बढी रकम नेपाल सरकारको सञ्चालित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको खाताको सञ्चालन आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । ३४. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) आयोगको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजमि राखिनेछ । (२) आयोगले तोकिए बमोजमि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम राख्नु पर्नेछ र आफ्नो आय व्ययको लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले चाहेमा आयोगको आय व्ययको लेखा र तत्सम्बन्धी हिसाब कतिब जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ । परचिछेद-७ । वविधि । ३५. सहयोग गर्नु पर्ने: आयोगको काम कारबाही तथा नरिणय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ३६. उपसमति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै कामको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधिति तथा त्यस्तो उपसमति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा आयोगले तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३७. नरिदेशन दिने सक्ने: यस ऐन बमोजमिका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई नरिदेशन दिनेछ र त्यस्तो नरिदेशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ३८. वार्षिक प्रतविदन: (१) आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतविदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त आयोगले वर्षभरमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, प्राप्त गरेको रकम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको लागत, कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धति तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि पेश गरिएको प्रतविदन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षणको प्रतविदनसहित आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतविदन तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (४) बमोजमि पेश भएको वार्षिक प्रतविदनको अध्ययन गरी अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक नरिदेशन दिने सक्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि पेश भएको वार्षिक प्रतविदनको सारांश अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ३९. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये महसुल नरिधारण गर्ने, अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तहरू आपसमा गाभनि, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्त (एक्विजिसिन्) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमत दिने तथा विवाद समाधान गर्ने अधिकार बाहेकका अन्य अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, दफा ३६ बमोजमि गठित उपसमति वा कार्यटोली वा आयोगको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४१. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४२. वनियम बनाउन सक्ने: (१) आयोगले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही देहायका वषियमा वनियम बनाई लागू गर्न सक्नेछ:- । (क) कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य, अधिकार, योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा, । (ख) विवाद समाधानको लागि दिइने उजुरी तथा त्यस्तो उजुरी कारबाही र कनिरा गर्ने कार्यवधि सम्बन्धमा, । (ग) आयोगको आन्तरिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी अन्य आवश्यक वषियमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवा शर्त तथा सुविधा र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने वषियमा वनियम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिले पुर्यानेछ । ४३. नरिदेशिका, मापदण्ड वा संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रका वषियमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा वनियम विपरीत नहुने गरी नरिदेशिका, मापदण्ड वा संहिता (कोड) बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ४४.

संशोधन, खारेजी र बचाउ: वदियुत ऐन, २०४९ को: । (१) दफा १६ मा रहेका “दफा १७ बमोजमि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “वदियुत नयिमन आयोग सम्बन्धी प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि” भन्ने शब्दहरू राखएका छन् । (२) दफा १७ र १८ खारेज गरएका छन् ।